

Uchwała NR 32/R / 2026

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły – Marysińska”

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

w sprawie: zmiany Regulaminu organizowania licytacji zwanej dalej przetargiem lub konkursu ofert na roboty remontowe oraz zmiany jego nazwy.

Działając na podstawie § 49 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły – Marysińska”, Rada Nadzorcza postanawia:

§ 1

1. Zmienić nazwę Regulaminu zatwierdzonego uchwałą nr 55/R/98 z dnia 13 października 1998 r. Rady Nadzorczej i zmienionego uchwałami nr 32/R/2022 z dnia 20 czerwca 2002 r., nr 38/R/07 z dnia 25 września 2007 r., nr 21/R/16 z dnia 7 czerwca 2016 r., nr 8/R/22 z dnia 22 lutego 2022 r. na:

„Regulamin udzielania zamówień na roboty i usługi przez SM Doły-Marysińska”.

2. Zmienić Rozdział II w ten sposób, że w

a. ust. 2 dotychczasową treść zastąpić słowami:

„2. Komisja Przetargowa składa się co najmniej z pięciu członków– trzech delegowanych przez Zarząd oraz dwóch członków Rady Nadzorczej wskazanych uchwałą Rady Nadzorczej.”

b. Po ust. 2 wprowadzić ust. 2a o treści:

„2a. Komisja Przetargowa po każdej zmianie osobowej wynikającej ze zmiany delegacji Zarządu lub zmiany uchwały Rady Nadzorczej wskazującej członków Komisji Przetargowej wybiera Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracą.”

c. Po ust. 2a wprowadzić ust. 2b o treści:

„2b. Komisja Przetargowa podejmuje decyzje na podstawie niniejszego Regulaminu w formie uchwał większością zwykłą w obecności co najmniej 3/5 jej składu osobowego”

d. Po ust. 2b wprowadzić ust. 2c o treści:

„2c. W przypadku delegowania do Komisji osoby, która pełni rolę ekspercką i posiada wiedzę specjalną w przedmiocie zamówienia lub zamówień, osobie takiej może przysługiwać wynagrodzenie za udział w pracach Komisji ustalone w umowie zawartej z Zamawiającym”

3. Wprowadzić po Rozdziale VI następującą treść

„Vla Zapytanie ofertowe

1. *Zamówienia na roboty o wartości do 80.000 zł udziela Komisja Przetargowa na podstawie zapytania ofertowego.*
2. *W treści zapytania ofertowego Komisja Przetargowa podaje*
 - a) *Nazwę i siedzibę Zamawiającego.*
 - b) *Przedmiot przetargu (w tym lokalizacja robót).*
 - c) *Miejsce i termin składania ofert.*
 - d) *Miejsce i termin w którym można zapoznać się z dokumentacją projektową, szczegółowymi warunkami przetargu, otrzymać „ślepe kosztorysy”, przedmiary robót, opis technologii robót itp.*
 - e) *Termin, w ciągu którego ma być zrealizowany przedmiot umowy objętej zapytaniem.*
 - f) *Zastrzeżenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu bez podania przyczyn.*
 - g) *informację o formule składania ofert*
oraz określa ewentualne inne wymagania.

3. *Komisja Przetargowa kieruje zapytanie ofertowe do co najmniej dwóch oferentów.*

4. *Komisja Przetargowa niejawnie dokonuje szczegółowej analizy ofert w oparciu o rachunek ekonomiczny i aktualne ceny rynkowe i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia.*

5. *Komisja Przetargowa podpisuje protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego wraz z uzasadnieniem zawartych w nim ustaleń i wpisuje datę rozstrzygnięcia, która jest datą zakończenia postępowania.*

6. *Zamawiający zawiadamia niezwłocznie oferentów o zakończeniu procedury zapytania ofertowego i jego wyniku.*

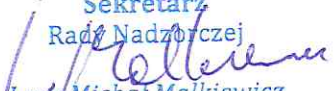
7. *Postanowień tego rozdziału nie stosuje się w sytuacji określonej w Rozdziale VIII ust.*

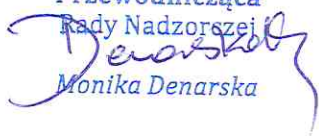
1.”

4. Zmienić Rozdział VIII ust. 4 „Regulamin udzielania zamówień na roboty i usługi przez SM Doły-Marysińska” w ten sposób, że dotychczasową treść skreślić.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Leon Michał Malkiewicz

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej

Monika Denarska

„Regulamin udzielania zamówień na roboty i usługi przez SM Doły-Marysińska”.

(tekst jednolity)

I Zasady ogólne

1. Przetarg ma za zadanie dokonanie przez Spółdzielnię (zwaną dalej Zamawiającym) Wyboru najkorzystniejszej spośród pisemnych ofert na wykonanie robót remontowych. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach unieważnić przetarg.
2. Pisemny przetarg na wykonanie robót budowlanych może być nieograniczony lub ograniczony do Wykonawców, określonych przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.
3. Zamawiający może ogłosić przetarg, jeżeli posiada kompletną dokumentację projektową remontu lub co najmniej „ślepy kosztorys” robót objętych przetargiem.
4. Zamawiający może ogłosić przetarg pomimo braku dokumentacji projektowej, jeżeli poszukuje wykonawcy nieskomplikowanych robót, określonych rzeczowo i ilościowo. W takim przypadku oferta określa oprócz propozycji wynagrodzenia także sposób wykonania robót.
5. „Ślepe kosztorysy” na roboty remontowe Zamawiający może sporządzić we własnym zakresie lub zlecić ich wykonanie na zewnątrz.

II Komisja Przetargowa

1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego. Komisja czuwa nad właściwym zorganizowaniem przetargu, jego przebiegiem i zakończeniem.
2. Komisja Przetargowa składa się co najmniej z pięciu członków– trzech delegowanych przez Zarząd oraz dwóch członków Rady Nadzorczej wskazanych uchwałą Rady Nadzorczej
 - 2a. Komisja Przetargowa po każdej zmianie osobowej wynikającej ze zmiany delegacji Zarządu lub zmiany uchwały Rady Nadzorczej wskazującej członków Komisji Przetargowej wybiera Przewodniczącego Komisji, który kieruje jej pracą.”
 - 2b. Komisja Przetargowa podejmuje decyzje na podstawie niniejszego Regulaminu w formie uchwał większością zwykłą w obecności co najmniej 3/5 jej składu osobowego
 - 2c. W przypadku delegowania do Komisji osoby, która pełni rolę ekspercką i posiada wiedzę specjalną w przedmiocie zamówienia lub zamówień, osobie takiej może przysługiwać wynagrodzenie za udział w pracach Komisji ustalone w umowie zawartej z Zamawiającym.

fw

DK

3. Zarząd jest odpowiedzialny za zapewnienie tajności ofert do chwili ich komisyjnego otwarcia. Przewodniczący Komisji Przetargowej potwierdza zachowanie tajności ofert do chwili komisyjnego ich otwarcia.

III Ogłoszenie przetargu

1. Przetarg poprzedza zaproszenie do składania ofert pisemnych ogłoszone w prasie codziennej.
2. Ogłoszenie w prasie może być przez Zarząd zastąpione czytelnymi afiszami, wywieszonymi przed Spółdzielnią oraz w innych miejscach o dobrej widoczności. Odstąpienie od ogłoszenia w prasie może nastąpić, gdy koszty ogłoszenia w prasie byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do zamówienia. W tym przypadku Zamawiający może powiadomić również indywidualnie co najmniej czterech znanych sobie wykonawców.
3. W ogłoszeniu lub na afiszu należy podać:
 - a) Nazwę i siedzibę Zamawiającego.
 - b) Rodzaj przetargu (w przypadku przetargu ograniczonego należy wskazać jednostki, do których kierowane jest zaproszenie do składania ofert).
 - c) Termin rozpoczęcia i miejsce przetargu.
 - d) Przedmiot przetargu (w tym lokalizacja robót).
 - e) Miejsce i termin składania ofert.
 - f) Miejsce i termin w którym można zapoznać się z dokumentacją projektową, szczegółowymi warunkami przetargu, otrzymać „ślepe kosztorysy”, przedmiary robót, opis technologii robót itp..
 - g) Termin, w ciągu którego ma być zrealizowany przedmiot umowy objęty przetargiem.
 - h) Wysokość wadium oraz sposób i termin jego wpłaty – gdy jest ono wymagane.
 - i) Zastrzeżenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
4. Zamawiający dostarcza zgłaszającym się oferentom szczegółowe warunki przetargu z uściśleniem:
 - a) Przedmiotu przetargu.
 - b) Formuły składania ofert.
 - c) Terminu dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

- d) Określenia, czy dopuszcza się składania ofert częściowych.
- e) Określenia, o ile jest to możliwe, czy dopuszcza się rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu robót objętych przetargiem i w jakim stopniu.
- f) Określenie terminu zawarcia umowy.
- g) Uściślenia okresu ważności ofert.
- h) Wskazania, że oferta winna zawierać propozycje wynagrodzenia ze wszystkimi składnikami i dopłatami.
- i) Wskazania, że do oferty należy dołączyć wyciąg z aktu utworzenia jednostki przystępującej do przetargu, potwierdzający, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi przetargu lub odpis odpowiednich dokumentów uprawniających do prowadzenia takiej działalności.
- j) Określenia innych wymaganych warunków realizacji przedmiotu przetargu.

IV Wadium

1. Celowość wniesienia wadium i jego wysokość określa Zarząd. Zaleca się, by w przypadku ustanowienia wadium wynosiło ono od 3% do 5% przewidywanej wartości robót.
2. Przystępujący do przetargu oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium (gdy jest ono wymagane) w wysokości, terminie oraz formie określonej przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.
3. Wadium ulega przepadkowi w razie cofnięcia lub zmiany oferty po rozpoczęciu przetargu, bądź uchylania się przez oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy na warunkach zawartych w ofercie.
4. Nie powoduje utraty wadium cofnięcie oferty lub wprowadzenie w niej zmian przed terminem rozpoczęcia przetargu, wskazanym w zaproszeniu do składania ofert.
5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż następnego dnia po wygaśnięciu ważności oferty.
6. Oferentowi, który wygrał przetarg, Zamawiający zwraca wadium następnego dnia po zawarciu umowy.
7. Jeżeli Zamawiający po zawiadomieniu oferenta o przyjęciu oferty zmieni warunki wykonania robót, oferent może uchylić się od zawarcia umowy i żądać zwrotu wadium.

V Warunki jakim powinna odpowiadać oferta



1. Oferent przystępuje do przetargu składając pisemną ofertę, która powinna zawierać:
 - a) nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty.
 - b) ścisłe określenie przedmiotu oferty.
 - c) określenie ogólnej kwoty wynagrodzenia, wskaźników cenotwórczych oraz załączenie wymaganej dokumentacji kosztorysowej.
 - d) określenie terminu udzielenia gwarancji.
 - e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 - f) oświadczenie, że oferent uważa się za związanego ofertą, co najmniej w ciągu minimalnego okresu jej ważności, określonego w szczegółowych warunkach przetargu oraz zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego.
 - g) wyciąg, odpis lub kopia dokumentów o których mowa w rozdz. III ust. 4 h.
 - h) dowód wpłaty wadium jeżeli jest ono wymagane.
 - i) inne wymagane dokumenty określone w rozdz. III ust. 4 i.
2. W przypadku braku zastrzeżenia Zamawiającego o nieprzekraczalnym terminie realizacji przedmiotu przetargu zawartym w zaproszeniu do składania ofert, oferent winien przedstawić proponowany termin realizacji robót.

VI Przebieg przetargu

1. Przetarg rozpoczyna się w miejscu i terminie wskazanym w zaproszeniu do składania ofert.
2. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.
3. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
4. W części jawnej Komisja Przetargowa w obecności oferentów:
 - a) Stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu, odrzuca oferty złożone po wyznaczonym terminie.
 - b) Otwiera koperty z ofertami i po wstępnej analizie określa, które z nich odrzuca i dlaczego.
 - c) Odczytuje propozycje ofertowe.
 - d) Przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia.
 - e) Zawiadamia obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia części niejawnej przetargu.

5. Komisja Przetargowa odrzuca oferty:
 - a) Nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom przetargu.
 - b) Zgłoszone bez wymaganych dokumentów, bądź żądanych informacji.
 - c) Nieczytelne lub budzące wątpliwości, co do ich treści (przeróbki, skreślenia).
6. W przypadku złożenia tylko jednej ważnej oferty, Komisja Przetargowa unieważnia przetarg.
7. W części niejawnej Komisja Przetargowa:
 - a) Dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia.
 - b) Podpisuje protokół z uzasadnieniem zawartych w nim ustaleń i wpisuje datę rozstrzygnięcia, która jest datą zakończenia przetargu.
8. Przetarg ustny:
 - a) Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony Komisja zarządza dodatkowy przetarg ustny.
 - b) W tym celu Komisja zawiadamia autorów ofert równorzędnych o terminie przetargu ustnego.
 - c) W czasie przetargu ustnego oferenci składają propozycje do protokołu, po których przeanalizowaniu, Komisja podejmuje ostateczną ofertę.
 - d) Protokół podpisują członkowie Komisji Przetargowej.
9. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie oferentów o zakończeniu przetargu i jego wyniku.

Via Zapytanie ofertowe

1. Zamówienia na roboty o wartości do 80.000 zł udziela Komisja Przetargowa na podstawie zapytania ofertowego.
2. W treści zapytania ofertowego Komisja Przetargowa podaje
 - a) Nazwę i siedzibę Zamawiającego.
 - b) Przedmiot przetargu (w tym lokalizacja robót).
 - c) Miejsce i termin składania ofert.

Kw

DK

- d) Miejsce i termin w którym można zapoznać się z dokumentacją projektową, szczegółowymi warunkami przetargu, otrzymać „ślepe kosztorysy”, przedmiary robót, opis technologii robót itp.
- e) Termin, w ciągu którego ma być zrealizowany przedmiot umowy objętej zapytaniem.
- f) Zastrzeżenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak też uznania, że zapytanie ofertowe nie dało rezultatu bez podania przyczyn.
- g) informację o formule składania ofert oraz określa ewentualne inne wymagania.

3. Komisja Przetargowa kieruje zapytanie ofertowe do co najmniej dwóch oferentów.
4. Komisja Przetargowa niejawnie dokonuje szczegółowej analizy ofert w oparciu o rachunek ekonomiczny i aktualne ceny rynkowe i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia.
5. Komisja Przetargowa podpisuje protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego wraz z uzasadnieniem zawartych w nim ustaleń i wpisuje datę rozstrzygnięcia, która jest datą zakończenia postępowania.
6. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie oferentów o zakończeniu procedury zapytania ofertowego i jego wyniku.
7. Postanowień tego rozdziału nie stosuje się w sytuacji określonej w Rozdziale VIII ust. 1.

VII Umowa

1. Z chwilą zawiadomienia oferenta po zakończonym przetargu o wyborze jego oferty, powstaje między stronami stosunek zobowiązaniowy, do którego stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego o umowie przedwstępnej.
2. W terminie określonym w rozdz. III ust. 4 f zostaje sporządzona i podpisana przez Strony umowa zawarta na warunkach określonych w wybranej ofercie przetargowej.
3. Umowa obejmująca przedmiot przetargu o kilku lokalizacjach i różnych zakresach robót winna zawierać załączniki określające szczegółowe zakresy poszczególnych robót oraz harmonogram ich realizacji.
4. W szczególnych przypadkach, gdy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy występuje konieczność zmiany technologii realizacji robót bądź dodatkowych prac nieprzewidzianych, dopuszcza się na podstawie sporządzonego protokołu

konieczności, zawierającego szacunkową wartość tych prac, pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Przetargową, podpisanie przez Strony aneksu do umowy.

VIII Postanowienia końcowe

1. Zalecenia powyższe nie dotyczą sytuacji i robót awaryjnych.
2. Przetarg lub konkurs ofert organizuje się dla robót remontowych o wartości szacunkowej powyżej 80 000,00 zł w jednym obiekcie i jednej branży robót. Nie wolno dzielić robót jednej branży występujących w tym samym obiekcie, na kilka zleceń nie przekraczających w/w kwoty.
3. Rada Nadzorcza corocznie może korygować wysokość wartości granicznej.
4. *(skreślony)*
5. Przetargom nie podlegają roboty remontowe realizowane na podstawie umów stałych w zakresie prac gazowych i elektrycznych.

-
1. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” w Łodzi uchwałą nr 55/R/98 z dnia 13.10.1998 r. i ma moc obowiązującą od dnia uchwalenia.
 2. Zmiany do regulaminu zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” w Łodzi:
 1. uchwałą nr 32/R/2002 z dnia 20.06.2002 r.
 2. uchwałą nr 38/R/07 z dnia 25.09.2007 r.
 3. uchwałą nr 21/R/16 z dnia 07.06.2016 r.
 4. uchwałą nr 8/R/22 z dnia 22.02.2022 r.
 5. uchwałą nr 33/R/26 z dnia 22.04.2026 r.

i weszły w życie z dniem uchwalenia.

Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
Denarska
Monika Denarska

Sekretarz
Rady Nadzorczej
Malkiewicz
Leon Michał Malkiewicz

DK

